

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 267/2535	พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายปรีดา สินสมบูรณ์	โจทก์
	นายสมศักดิ์ เหมือนใจ กับพวก	จำเลย
	นายพรเทพ อันสวน จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับเป็นฎีกาของจำเลย ที่ 3 เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมายข้อ 1, ข้อ 2 ส่วนฎีกาข้อ 3 ถึงข้อ 5 จำเลยโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ในการร่วมกระทำความผิดเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219ที่แก้ไข จึงไม่รับเป็นฎีกา

จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 3 ถึงข้อ 5เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334,335(7)(11)และ ปัญหาเรื่องตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 3 ถึงข้อ 5 ของจำเลยที่ 3ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้วเฉพาะโจทก์ร่วม แกลงคัดค้าน (อันดับ 114 แผ่นที่ 2,115)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ที่ได้แก้ไขแล้ว จำเลยที่ 3 กระทำความผิด 5 กระหนง ลงโทษจำคุก กระหนงละ 1 ปี รวม 5 ปีและจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 6 ปี คำรับสารภาพชั้นจับกุมของจำเลยที่ 3 เป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ จำคุก 4 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 107)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ฎีกาข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ของจำเลยที่ 3 ได้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ฟังมาทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ขอบแล้วยกคำร้อง

ฎีกาข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ของจำเลยที่ 3 ได้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ฟังมาทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ขอบแล้วยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ